

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кедентранссервис»
от 26 января 2012 г.
(протокол № 46)



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КЕДЕНТРАНССЕРВИС»**

г. АСТАНА, 2012г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и Уставом АО «Кедентранссервис» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим статус, состав, функции, полномочия, процедуру формирования и порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

1.5. Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, интересами акционеров и Общества.

2. Состав Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

2.3. Члены совета директоров избираются из числа:

акционеров – физических лиц;

лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера;

других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 2.4. настоящего Положения).

2.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и непредложенное (нерекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать 50% состава Совета директоров.

2.5. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

2.7. Члены Совета директоров вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров Общества.

2.8. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

2.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

2.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

2.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления, направленного Председателю Совета директоров.

В этом случае, Председатель Совета директоров инициирует созыв заседания Совета директоров с вопросом повестки дня заседания Совета директоров «О созыве и формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества», включив в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров».

2.13. Полномочия досрочно освобожденного члена Совета директоров прекращаются с момента получения уведомления, указанного в пункте 2.12 настоящего Положения.

2.14. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

2.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Председатель Совета директоров

3.1. Не позднее 35 рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, должно быть проведено первое заседание Совета директоров для избрания Председателя Совета директоров.

Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров тайным голосованием.

3.2. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

- 5) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 6) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 7) представляет Совет директоров на Общих собраниях акционеров, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;
- 8) подписывает от имени Общества трудовой договор с Президентом Общества;
- 9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

3.3. Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия на заседаниях Совета директоров осуществляет один из присутствующих членов Совета директоров Общества, избранный большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

3.4. Президент Общества, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, не может быть избран Председателем Совета директоров.

3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров тайным голосованием.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

4.1. В рамках компетенции Совета директоров члены Совета директоров имеют право:

- получать любую информацию (в том числе составляющую коммерческую тайну) о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, финансовыми, договорными, нормативными и иными документами Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в порядке, установленном настоящим Положением, вносить предложения по повестке заседаний Совета директоров;
- в порядке, установленном настоящим Положением, требовать созыва заседания Совета директоров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами и настоящим Положением.

4.2. Документы и информация, запрашиваемая членом Совета директоров, должна быть ему предоставлена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.3. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно

законодательству Республики Казахстан или внутренним документам Общества, конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

4.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Члены Совета директоров Общества, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого советом директоров Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

5. Корпоративный секретарь

5.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров.

5.2. Корпоративный секретарь избирается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на срок полномочий избравшего его Совета директоров.

Предложения по кандидатурам на должность Корпоративного секретаря вправе вносить члены Совета директоров и Президент Общества.

5.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает работу Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) совместно с Председателем Совета директоров Общества осуществляет планирование работы Совета директоров;
- 2) формирует повестку дня заседания Совета директоров Общества на основании предложений Председателя и членов Совета директоров, Президента Общества, Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации или крупных акционеров Общества;
- 3) организует подготовку и направление членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров;
- 4) организует своевременную подготовку структурными подразделениями Общества материалов к заседанию Совета директоров Общества;
- 5) обеспечивает направление членам Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) ведет протокол заседания Совета директоров Общества и осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- 7) при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования формирует бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- 8) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении необходимой информации, знакомит их с протоколами общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- 9) обеспечивает подготовку выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества, заверяет подлинность копий протоколов или выписок из протоколов заседания Совета директоров Общества;
- 10) контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров Общества.

5.4. Корпоративный секретарь обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

5.5. Корпоративный секретарь может иметь штат сотрудников, необходимых для выполнения возложенных на него функций (аппарат Корпоративного секретаря).

В случае отсутствия корпоративного секретаря его функции исполняет работник Общества, кандидатура которого утверждается Советом директоров на соответствующем заседании по предложению Председателя Совета директоров, о чем делается запись в протоколе заседания.

5.6. Ответственность за сохранность материалов, протокола и иных документов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров несет корпоративный секретарь Общества.

6. Организация работы Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. План работы Совета директоров формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, вопросов, вносимых членами Совета директоров. Такие вопросы и предложения должны быть представлены корпоративному секретарю не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала планируемого периода и содержать следующую информацию:

формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
планируемый срок рассмотрения вопросов;
указания на лиц, ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

6.3. Корпоративный секретарь в течение 3 рабочих дней после подписания протокола заседания Совета директоров, на котором был утвержден план работы Совета директоров, направляет план работы Совета директоров членам Совета директоров Общества, а также лицам, ответственным за подготовку вопросов.

6.4. На основании плана работы Совета директоров корпоративный секретарь готовит проект повестки дня заседания Совета директоров и представляет его на утверждение Председателю Совета директоров.

6.5. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

7. Созыв заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано:

- 1) по инициативе Председателя Совета директоров;
- 2) по инициативе Президента Общества;
- 3) по требованию члена Совета директоров;
- 4) по требованию Службы внутреннего аудита;
- 5) по требованию аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6) по требованию акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно, подписано лицом, требующим его созыва, и должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) основания вынесения вопросов повестки дня;
- 4) материалы по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование Службы внутреннего аудита о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается Руководителем Службы внутреннего аудита.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех материалов направляется на имя Председателя Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

7.4. Заседание Совета директоров Общества созывается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления Председателю Совета директоров или

Президенту Общества письменного требования о его проведении путем включения вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созыва внепланового заседания.

7.5. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

7.6. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается Президентом Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря, утверждении плана работы и бюджета Совета директоров.

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится и направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров посредством электронной почты не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случаев предусмотренных настоящим Положением.

7.8. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня заседания.

Материалы по вопросам повестки дня включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительные записки по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты внутренних документов (или проекты изменений, вносимые во внутренние документы), которые выносятся на одобрение, согласование или утверждение Совета директоров;
- 4) документы и материалы, подтверждающие сведения, указанные в пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы, в том числе протоколы заседаний комитетов Совета директоров или иных органов, осуществлявших предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, необходимые для принятия решения Советом директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8. Порядок проведения заседания Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

8.2. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50% от числа избранных членов Совета директоров.

8.3. Председатель Совета директоров:

- открывает заседание Совета директоров;
- предлагает членам Совета директоров определить форму голосования по вопросам повестки дня (открытое или тайное голосование по бюллетеням);

- оглашает повестку дня заседания Совета директоров для ее утверждения Советом директоров;
- объявляет о заслушивании докладов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- объявляет о перерыве заседания Совета директоров;
- закрывает заседание Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров.

8.4. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.5. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

8.6. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случаях, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

8.7. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.8. На заседания Совета директоров могут быть приглашены аудиторская организация, осуществляющая аудит Общества, Служба внутреннего аудита Общества, работники Общества, а также иные лица.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием

9.1. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

9.2. Для принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы по ним и бюллетени для заочного голосования, не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения заседания.

В случае созыва заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктами 7.2-7.3 настоящего Положения, уведомления о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы по ним и бюллетени для заочного голосования направляются не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеней;
- 4) дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- 5) перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров в соответствии с п.7.7. настоящего Положения.

9.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами “за”, “против”, “воздержался”;
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
- 9) адрес для представления бюллетеня в Общество;
- 10) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

9.5. Члены Совета директоров вправе предоставить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.6. Корпоративный секретарь полученное предложение и (или) замечание по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, направляет остальным членам Совета директоров по электронной почте для ознакомления с целью высказывания ими своего мнения.

9.7. В случае согласия большинства членов Совета директоров с проектом решения Совета директоров по вопросу (или вопросам), поставленным на заочное голосование, предложенным членом Совета директоров, Корпоративный секретарь вносит соответствующие изменения в бюллетени для заочного голосования и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней направляет их всем членам Совета директоров.

9.8. Уведомление о проведении заочного голосования, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и бюллетени для заочного голосования направляются членам Совета директоров по электронной почте.

9.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования член Совета директоров вправе отдать свой голос только за один из возможных вариантов голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, поставив в строке выбранного варианта («за», «против», «воздержался») свою подпись. Кроме того, заполненный бюллетень заочного голосования должен быть также подписан членом Совета директоров.

9.10. Бюллетень заочного голосования считается недействительным в следующих случаях:

- 1) если заполнен с нарушением требований, указанных в пункте 9.9. настоящего Положения;
- 2) если не содержит подписи члена Совета директоров;
- 3) если содержит подчистки и/или исправления;
- 4) если заполнен карандашом.

9.11. Сканированная копия заполненного и подписанного членом Совета директоров бюллетеня заочного голосования должна быть направлена по электронной почте Корпоративному секретарю в срок, указанный в бюллетене (с последующим направлением оригинала бюллетеня заочного голосования по адресу, указанному в бюллетене).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Корпоративным секретарем не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене заочного голосования.

Бюллетень, полученный Корпоративным секретарем по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, подводятся Корпоративным секретарем на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней заочного голосования, полученных в срок, установленный в бюллетене заочного голосования.

Недействительные бюллетени не участвуют в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитываются при подсчете голосов.

9.13. На основании полученных бюллетеней заочного голосования Корпоративный секретарь оформляет решение Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней и подведения итогов голосования, которое подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества.

В решении Совета директоров, принятого посредством заочного голосования, указывается:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании), информация о наличии кворума заседания;
- 4) повестка дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу;

6) принятые решения;

7) особое мнение членов Совета директоров, которые проголосовали против принятого решения или воздержались от голосования по вопросу/вопросам, поставленным на голосование.

9.14. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения Корпоративный секретарь направляет по электронной почте всем членам Совета директоров копию решения заочного заседания Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании), информация о наличии кворума заседания;

4) Сведения о лицах, участвующих в заседании;

5) повестка дня заседания;

6) выступления лиц и докладчиков, участвующих в заседании;

7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним с отражением результатов голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу;

8) принятые решения;

9) особое мнение членов Совета директоров, которые проголосовали против принятого решения или воздержались от голосования по вопросу/вопросам, поставленным на голосование.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь направляет по электронной почте всем членам Совета директоров копию протокола заседания Совета директоров.

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

11.1. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством заслушивания отчетов Президента, председателей

Комитетов Совета директоров и руководителя Службы внутреннего аудита Общества об исполнении и (или) о ходе исполнения решений Совета директоров.

11.2. Отчет о ходе выполнения решений Совета директоров заслушивается ежеквартально на заседаниях Совета директоров.

11.3. В случае неисполнения какого-либо решения Совета директоров должностные лица, указанные в пункте 11.1. настоящего Положения, предоставляют Совету директоров обращение о продлении сроков выполнения решения Совета директоров.

В обращении указываются:

причины невыполнения решений Совета директоров;

перечень действий, предпринятых для выполнения решений Совета директоров;

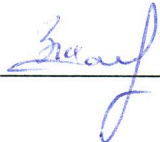
планируемая дата выполнения решений Совета директоров.

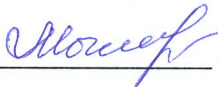
11.4. Решение о продлении сроков выполнения решения Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

К проектам Положения о Совете директоров АО «Кедентранссервис» и Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис»

СОГЛАСОВАНИЯ:

КЗР  Б. Игенбердинов

КИДЮ  Ж. Жанкуатов

КС  Ш. Мынбаева